



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

COMMUNICATION DE LA PREUVE PAR LE POURSUIVANT

Révisée : 2022-12-14

Référence : Articles 162.1(2), 164(8), 187, 278.1 et suiv., 342.1(2) et 696.1 du *Code criminel* (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Charte canadienne des droits et libertés (Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 ch. 11 (R.-U.))

Article 96.1 de la *Loi sur la protection de la jeunesse* (RLRQ, c. P-34.1)

Renvoi : Directives [ACC-3](#), [COL-1](#), [MAP-1](#)

[Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d'affaires criminelles et pénales](#) (RLRQ, c. M-19, r. 1), paragraphe 6

[Politique concernant la gestion des causes longues et complexes](#)

1. **[Énoncé général]** - La présente directive aborde certaines règles générales applicables à la communication de la preuve par le poursuivant. Puisque l'état du droit en cette matière est en constante évolution, le procureur doit actualiser ses connaissances sur une base régulière, respecter les positions organisationnelles et ne pas hésiter à solliciter l'avis de ses collègues. Il demeure conscient que les positions adoptées par la poursuite en regard de la communication de la preuve peuvent avoir des impacts considérables sur l'équité du procès et le droit à une défense pleine et entière, mais également sur les droits des tiers (ex. : vie privée, réputation), la saine administration de la justice et le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
2. **[Obligation de communication]** - Dans toute poursuite relative à une infraction criminelle ou pénale, le procureur a le devoir constitutionnel de communiquer, au contrevenant ou à son avocat, tous les renseignements en sa possession ou sous son contrôle se rapportant à la cause du contrevenant (fruits de l'enquête), sauf s'ils n'ont manifestement aucune pertinence ou font l'objet d'un privilège,



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

ou si leur communication est autrement régie en droit. Cette obligation s'applique sans égard au format des renseignements concernés (ex. : rapports, notes, documents, enregistrements, photographies, vidéos, données numériques, croquis d'une scène d'intérêt, déclarations, autorisations judiciaires et motifs soumis à leur soutien, rapports d'exécution, listes de biens saisis, antécédents judiciaires du contrevenant, faits constatés ou renseignements reçus, incluant ceux qui n'ont pas été consignés au dossier).

Lorsque de tels renseignements sont en possession du corps de police ou de toute autre autorité étatique ayant participé à l'enquête, ils sont réputés être sous le contrôle du procureur.

À moins qu'elle ne soit permise par la loi ou la *common law*, aucune communication ne doit être faite à une personne qui n'est pas accusée d'une infraction criminelle ou pénale.

3. **[Dossier d'enquête complet]** - Afin d'être en mesure de remplir avec diligence son obligation de communiquer la preuve, le procureur s'assure que le dossier d'enquête est complet avant de procéder à l'autorisation de la poursuite ou, si les circonstances ne le permettent pas, qu'il soit complété dans les meilleurs délais, conformément à la directive [ACC-3](#).
4. **[Communication supplémentaire]** - Le procureur doit refuser toute demande exigeant de soumettre un témoin à un interrogatoire ou à une expertise, ou requérant des policiers qu'ils prennent des déclarations de témoin supplémentaires en guise de communication, sauf si la demande présente un fondement raisonnable et engage ainsi son devoir de se renseigner, à titre d'officier de justice.



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

5. **[Moment de la communication]** - Le procureur doit communiquer la preuve dès que cela est raisonnablement possible. En principe, cette communication est faite au plus tard au moment de la comparution.

En matière pénale, elle doit être faite dès que le défendeur ou son avocat la demande, sauf lorsque la preuve est particulièrement volumineuse ou qu'il s'agit d'une cause longue ou complexe, auxquels cas, la divulgation doit être faite dès que cela est raisonnablement possible. À défaut d'une telle demande, le procureur procède à la communication de la preuve au plus tard le jour de l'audition.

6. **[Obligation continue]** - Puisqu'il s'agit d'une obligation continue, le procureur doit communiquer tout renseignement complémentaire dès qu'il le reçoit. Cette obligation subsiste tant que le dossier est actif, y compris lors des périodes de délibéré et des procédures d'appel, en tenant compte des critères jurisprudentiels alors applicables.

7. **[Dossier terminé ou faisant l'objet d'une demande de révision]** - Lorsque le procureur, au regard d'un dossier terminé ou faisant l'objet d'une demande de révision (art. 696.1 C.cr.), est informé d'éléments nouveaux qui pourraient devoir être communiqués, ou découvre que des renseignements qui auraient dû être communiqués au contrevenant ne l'ont pas été, il en informe immédiatement le procureur en chef.

Le procureur prend également les mesures nécessaires pour empêcher la destruction du dossier de la poursuite et il avise l'entité chargée de l'enquête afin qu'elle veille à la conservation de son dossier.

8. **[Pertinence des renseignements]** - Un renseignement est pertinent s'il existe une possibilité raisonnable qu'il soit utile au contrevenant pour présenter



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

une défense pleine et entière. Il en est notamment ainsi lorsqu'il appartient à l'une des catégories suivantes :

- a) il constitue un élément de preuve de la poursuite;
- b) il permet de réfuter la preuve ou les arguments de la poursuite;
- c) il est susceptible d'avoir un impact sur l'appréciation de la crédibilité d'un témoin;
- d) il permet de présenter un moyen de défense;
- e) il permet de prendre une décision susceptible d'avoir un impact sur la conduite de la défense (ex. : présentation ou non d'une preuve, découverte et exploration de nouvelles pistes d'enquête, présentation d'un argument fondé sur la *Charte canadienne des droits et libertés*).

La pertinence des fruits de l'enquête étant présumée, le procureur s'assure d'être en mesure de justifier la non-communication de quelque renseignement en sa possession ou sous son contrôle se rapportant à la cause du contrevenant.

Toute incertitude concernant la pertinence d'un renseignement doit être résolue en faveur de la communication au contrevenant.

- 9. **[Contrevenant non représenté]** - Lorsque le contrevenant n'est pas représenté par avocat, le procureur l'informe de son droit à la communication de la preuve dès la comparution ou, en matière pénale, au plus tard avant le début de l'instruction de la poursuite.
- 10. **[Confidentialité et privilèges - Principe]** - Le procureur doit protéger tout renseignement confidentiel ou privilégié, dont notamment :



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

- a) les renseignements susceptibles de révéler l'identité d'un informateur de police;
- b) les renseignements susceptibles de nuire à une enquête en cours, notamment en révélant son existence ou sa portée;
- c) les renseignements susceptibles de révéler une méthode d'enquête qui pourrait en conséquence devenir inefficace;
- d) les renseignements dont la communication risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une personne;
- e) les renseignements dont la communication risquerait de contrecarrer le cours de la justice;
- f) les coordonnées des témoins civils et des victimes, à l'exception de leur identité;
- g) le matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels (paragr. 163.1(1) *C.cr.*), les enregistrements voyeuristes (paragr. 164(8) *C.cr.*) ainsi que les images intimes (paragr. 164(8) et 162.1(2) *C.cr.*), et ce, sous réserve de la directive [MAP-1](#);
- h) les données informatiques (paragr. 342.1(2) *C.cr.*);
- i) tout autre renseignement faisant l'objet d'un privilège ou d'une interdiction de communication en vertu de la loi ou de la *common law*.

Le procureur ne doit pas déroger ou consentir à une dérogation aux règles de confidentialité ou aux procédures prévues par la loi (ex. : art. 187 et 278.1 et suiv. *C.cr.*, art. 96.1 de la *Loi sur la protection de la jeunesse*) ou consacrées par la jurisprudence.

11. **[Confidentialité et privilèges - Procédure]** - En vue de remplir son obligation de protéger les renseignements confidentiels ou privilégiés, le procureur doit



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

adopter la méthode qui porte le moins possible atteinte au droit du contrevenant à une défense pleine et entière. À cet effet, il peut notamment :

- a) expurger d'un document les renseignements qui risquent de porter atteinte à la confidentialité ou à un privilège, tout en communiquant les renseignements périphériques contenus dans ce document qui n'ont pas cet effet;
- b) retarder la communication d'un renseignement, notamment lorsqu'il est nécessaire de protéger la vie ou la sécurité d'une personne ou de protéger une enquête en cours, et ce, jusqu'à ce que le risque soit écarté;
- c) refuser de communiquer les renseignements.

12. **[Confidentialité et privilèges - Information minimale]** - Quelle que soit la méthode utilisée pour protéger les renseignements confidentiels ou privilégiés, le procureur doit toujours fournir au contrevenant l'information minimale lui permettant de savoir que certains renseignements ne lui ont pas été communiqués et être en mesure d'en justifier la non-communication.

13. **[Enregistrement d'une déclaration d'un plaignant ou témoin - Atteinte à la vie privée ou à la sécurité - Engagements et ordonnances]** - Lorsqu'il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée ou des motifs liés à la sécurité d'une personne, le procureur ne peut remettre une copie de l'enregistrement (vidéo ou audio) d'une déclaration faite par un plaignant ou un témoin qu'aux conditions suivantes :

- a) selon les termes contenus au formulaire prévu à l'annexe 1, auxquels l'avocat représentant le contrevenant aura souscrit en y apposant sa signature; ou



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

- b) selon l'ordonnance prononcée par le tribunal, si le contrevenant se représente seul ou si l'avocat qui le représente refuse de souscrire aux conditions prévues au formulaire.

Si la défense souhaite uniquement prendre connaissance de l'enregistrement concerné, le procureur peut convenir de certains aménagements, lorsque les circonstances s'y prêtent et de concert avec l'enquêteur, afin qu'une rencontre soit fixée à cette fin.

14. **[Autres renseignements de nature sensible - Engagements et ordonnances]** - Dans les situations qui ne sont pas visées par le paragraphe 13, le procureur peut requérir de l'avocat du contrevenant, ou de celui-ci s'il n'est pas représenté, la signature d'un engagement préalablement à l'examen de toute preuve, s'il est d'avis que celle-ci commande une telle précaution en raison de son caractère sensible (ex. : motifs liés à la protection de la vie privée ou à la sécurité des personnes). À cet effet, il utilise le formulaire prévu à l'annexe 2.

Si l'avocat ou le contrevenant refuse de signer l'engagement requis, le procureur agit avec diligence pour régler ce différend et minimiser les délais qu'il pourrait occasionner. À cette fin, il peut saisir le tribunal en vue d'obtenir une ordonnance encadrant la communication de la preuve concernée par l'imposition de modalités restreignant l'utilisation qui pourra en être faite.

Le procureur évalue également l'opportunité de requérir une telle ordonnance du tribunal lorsqu'il estime qu'un engagement de la part du contrevenant non représenté ne serait pas suffisant, dans les circonstances, pour assurer la protection des renseignements visés.



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

15. **[Information au témoin]** - Le procureur peut, s'il l'estime pertinent, informer un témoin dont l'identité apparaît dans la preuve communiquée de son droit d'accepter ou de refuser toute demande pouvant lui être adressée par la défense en vue, notamment, de participer à une rencontre ou de faire une déclaration.



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

ANNEXE 1

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE _____

N° : _____

COUR (DU QUÉBEC/SUPÉRIEURE/MUNICIPALE)

(Chambre criminelle)

SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

Contrevenant

COMMUNICATION DE LA PREUVE

(Déclaration d'un plaignant ou témoin - Enregistrement vidéo ou audio -
Atteinte à la vie privée ou à la sécurité)

Je, _____, avocat, reconnais avoir reçu et pris possession d'un ou
_____ (nombre) enregistrement(s) _____ (décrire), pour le(s)quel(s)
il existe, au regard de son contenu :

☐ une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée

☐ des motifs liés à la sécurité d'une personne

(ci-après la « preuve communiquée »)

Je m'engage à respecter les conditions d'utilisation suivantes :

1. Il m'est interdit de reproduire, publier ou diffuser, ou de faire reproduire, publier ou diffuser la preuve communiquée.
2. Je conserverai la preuve communiquée en ma possession pendant toute la durée des procédures. Il m'est par conséquent interdit de la remettre à mon client, le contrevenant, ou à toute autre personne. Il est entendu que je peux partager la preuve communiquée avec un tiers dont l'expertise est nécessaire à la préparation de la défense de mon client.
3. Dans l'éventualité où l'expertise d'un tiers est requise, je m'engage à assurer la transmission sécuritaire de la preuve communiquée. Je m'engage aussi à dévoiler au tiers le présent engagement et à veiller à ce qu'il s'engage, lui-même et par écrit, à ne pas reproduire, publier, diffuser ou faire reproduire la preuve communiquée, à maintenir sa confidentialité, à ne l'utiliser que pour les strictes fins de son expertise et à me la remettre lorsque les fins de son expertise seront satisfaites. Je m'engage à conserver une copie de l'engagement signé par le tiers dans le dossier concerné.



APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

4. Sauf pour les situations décrites aux paragraphes 2 et 3, seuls le soussigné et son client, le contrevenant, ou une autre personne dont l'implication est nécessaire à la préparation de la défense, peuvent prendre connaissance de la preuve communiquée, et ce, seulement en ma présence ou en la présence d'un membre du Barreau ou d'un stagiaire de mon cabinet qui m'assiste dans ce dossier.
5. En tout temps, la preuve communiquée ne peut être utilisée qu'aux fins d'assurer à mon client, le contrevenant, une défense pleine et entière dans le dossier identifié en titre.
6. La preuve communiquée devra être remise sans délai au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales si je me retire du dossier identifié en titre. Dans tous les autres cas, je remettrai la preuve communiquée au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales au plus tard à l'expiration des délais d'appel dans le dossier identifié en titre.
7. J'atteste avoir reçu une copie du présent document.

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À

Le _____

Signature



PRE-1

APPLICABLE AUX POURSUIVANTS DÉSIGNÉS ET AUX PROCUREURS
AGISSANT DEVANT LES COURS MUNICIPALES

ANNEXE 2

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE _____

N° : _____

COUR (DU QUÉBEC/SUPÉRIEURE/MUNICIPALE)

(Chambre criminelle)

SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

Contrevenant

COMMUNICATION DE LA PREUVE
(Autres renseignements de nature sensible)

Je, _____, avocat, reconnais avoir reçu et pris possession de
_____ (indiquer la nature de la
preuve communiquée), ci-après la « preuve communiquée ».

Je m'engage à respecter les conditions d'utilisation suivantes :

1. Je conserverai la preuve communiquée en ma possession pendant toute la durée des procédures. Il m'est par conséquent interdit de la remettre à mon client, le contrevenant, ou à toute autre personne.
2. Mon client, le contrevenant, ne peut prendre connaissance de la preuve communiquée qu'en ma présence ou en la présence d'un membre du Barreau ou d'un stagiaire de mon cabinet qui m'assiste dans ce dossier.
3. En tout temps, la preuve communiquée ne peut être utilisée qu'aux fins d'assurer à mon client, le contrevenant, une défense pleine et entière dans le dossier identifié en titre.
4. Il m'est interdit de reproduire, publier ou diffuser, ou de faire reproduire, publier ou diffuser la preuve communiquée.
5. La preuve communiquée devra être remise sans délai au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales si je me retire du dossier identifié en titre. Dans tous les autres cas, je remettrai la preuve communiquée au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales au plus tard à l'expiration des délais d'appel dans le dossier identifié en titre.
6. J'atteste avoir reçu une copie du présent document.

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À

Le _____

Signature